

Olá, Maria Regina. Com certeza. Para que a Comissão de PI atue com **Alta Performance**, o parecer não pode ser apenas um documento burocrático de "Sim" ou "Não". Ele precisa ser uma **Ferramenta de Diagnóstico e Correção**.

O modelo anterior era passivo. O novo modelo que desenhei abaixo é **ativo e educativo**. Ele funciona como um *checklist* guiado que impede que a própria comissão deixe passar erros básicos (como aceitar um "Processo" como "Modelo de Utilidade", o erro crítico do exemplo que você enviou).

Este template utiliza a lógica de **Semaforização (RAG - Red, Amber, Green)** para facilitar a leitura rápida e a tomada de decisão.



TEMPLATE: PARECER TÉCNICO DE VIABILIDADE E ENQUADRAMENTO

Comissão de Propriedade Intelectual – NIT/UPE

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Título do Pedido: [Inserir Título]

Inventor Principal: [Nome]

Data de Recebimento: __/__/____

2. CHECKLIST DE ADMISSIBILIDADE (Fase Eliminatória)

Se houver "NÃO" em qualquer item desta seção, o parecer é suspenso imediatamente para saneamento.

Item Avaliado	Status	Análise / Obs.
2.1 Documentação: O formulário está assinado por TODOS os inventores (inclusive alunos/externos)?	() OK () ERRO	[Comentar]
2.2 Anterioridade: As tabelas de busca em bancos de patentes foram preenchidas corretamente?	() OK () ERRO	[Comentar]
2.3 SisGen: Há número de cadastro SisGen informado (para uso de biodiversidade brasileira)?	() OK () N/A	[Se usou planta/fungo e não tem SisGen, travar]

3. ANÁLISE ESTRATÉGICA (O "Coração" do Parecer)

Aqui avaliamos a qualidade e a estratégia de proteção.

3.1 ENQUADRAMENTO LEGAL (Natureza da Proteção) *Atenção Relator:* Processos, Protocolos, Métodos e Sistemas **NÃO** podem ser Modelo de Utilidade (MU). Apenas objetos físicos com nova forma são MU.

- **O pedido descreve:** () Um Objeto/Dispositivo () Um Processo/Método () Uma Composição Química
- **A natureza solicitada no formulário é:** () Invenção (PI) () Modelo de Utilidade (MU)
- **VEREDITO DO ENQUADRAMENTO:**
 - () **Correto** (Natureza compatível com o objeto).
 - () **INCORRETO** (Ex: Pediu MU para um Processo). *Ação: Exigir reclassificação*

para Patente de Invenção.

3.2 MATÉRIA REIVINDICADA (Art. 10 e 18 da LPI)

- Há reivindicação de seres vivos naturais ou materiais biológicos encontrados na natureza?
 - () Não.
 - () Sim. Ação: Exigir remoção/reescrita. O INPI veda patente de "o que Deus criou". Deve-se reivindicar o PROCESSO de obtenção ou a COMPOSIÇÃO modificada.

3.3 NOVIDADE E PERÍODO DE GRAÇA

- Houve publicação de artigo/resumo sobre este tema nos últimos 12 meses?
 - () Não detectado.
 - () Sim. O inventor **anexou o artigo** e solicitou o **Art. 12 (Período de Graça)** no formulário?
 - () Sim, está protegido.
 - () **Não (RISCO CRÍTICO)**. Ação: Exigir anexo imediato e menção no formulário, sob pena de indeferimento por falta de novidade.

4. CONCLUSÃO DA COMISSÃO (Parecer Final)

O pedido encontra-se:

- ()  **APTO PARA DEPÓSITO** A documentação está perfeita. O NIT pode protocolar amanhã.
- ()  **APTO COM RESSALVAS (PENDENTE DE AJUSTES)** O conteúdo é bom, mas exige correções obrigatórias antes do depósito. (Preencher Plano de Ação abaixo).
- ()  **INAPTO / DEVOLVIDO** A tecnologia não é patenteável (ex: é apenas uma ideia abstrata, uma descoberta científica sem aplicação, ou já existe idêntico).

5. PLANO DE AÇÃO PARA O INVENTOR (Obrigatório se "Ressalvas")

Instrução ao Relator: Seja prescritivo. Diga o erro e a solução exata.

#	TIPO DE ERRO	AÇÃO CORRETIVA EXIGIDA (O que o inventor deve fazer)
1	Ex: Classificação	Alterar no Formulário (Item 2.2) de "Modelo de Utilidade" para "Patente de Invenção", pois trata-se de um protocolo.
2	Ex: Reivindicação	Reescrever a Reivindicação 02. Não reivindicar o "extrato de aroeira" (natural), mas sim o "Processo de obtenção do extrato".
3	Ex: Sigilo	Anexar o PDF do artigo publicado em 30/09 para garantir o Período de Graça.

Recife, __ de _____ de 20__.

Assinatura do Relator - Comissão de PI / NIT-UPE



Por que este template gera Alta Performance?

1. **Bloqueio de Erro Crítico (Poka-Yoke):** A seção 3.1 obriga o avaliador a checar "Processo vs. MU". Isso resolve o problema que vimos no exemplo do PDF (Schinus), onde um protocolo foi classificado erroneamente.
2. **Educação Contínua:** As notas em itálico (*"Atenção Relator..."*) treinam os membros da comissão enquanto eles trabalham.
3. **Feedback Acionável:** A Tabela 5 (Plano de Ação) elimina e-mails vagos. O pesquisador recebe uma "lista de compras" do que consertar, reduzindo o tempo de resposta.

Próximo Passo: Para fechar o ciclo de governança, sugiro que eu crie a "**Minuta de E-mail de Devolução**". Quando o parecer for "Amarelo" (Com Ressalvas), o NIT enviará este e-mail padrão já com o Plano de Ação colado, explicando de forma empática mas firme que o prazo para correção é de X dias. **Deseja que eu redija esta minuta?**